

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada no recurso manejado pela parte recorrente esteve afetada no representativo da controvérsia - **Tema n. 88** da TNU - (PU no processo n. PEDILEF 5007148-71.2014.4.04.7102/RS Numeração antiga: 2010.71.52.007392-5/RS), afetado em 14/11/2012 foi julgado (trânsito em julgado em 10/06/2019 - PEDILEF 5007148-71.2014.4.04.7102/RS), por meio do qual foi elucidada a seguinte questão:

"Saber se o rol do art. 186 da Lei n. 8.112/1990 é taxativo ou exemplificativo."

Restou firmada a seguinte tese:

"Tese anterior revisada pelo Tema 524/STF, o qual firmou a seguinte tese: A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência."(Tema 88 TNU).

Com efeito, depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão que o mesmo se encontra em conformidade com o decidido no tema pela TNU.

A proposito, consta do acordao hostilizado: (...) CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Obrigação Tributária, DIREITO TRIBUTÁRIO, Repetição de Indébito, Crédito Tributário, DIREITO TRIBUTÁRIO, Moléstia Profissional ou Doença Grave, Invalidez Permanente, Aposentadoria, Servidor Público Civil, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Nessas condições, o conteúdo do Acórdão recorrido é consentâneo com o entendimento da TNU, firmado em julgamento de recurso representativo de controvérsia, o que atrai a incidência da regra prevista pelo art. 14, III, *b*, da Resolução CJF n. 586/2019:

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: (...) **III** - negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado: **b)** em **recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização** ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; (...).

Posto isso, com arrimo no **art. 14, III, b**, da Resolução CJF n. 586/2019 c/c art. 1.030, I, do CPC, **NEGO SEGUIMENTO** ao PU.

Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao juízo de origem.